



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

《医学人文与专业素养II课程》

药品管理法与处方管理

浙二潘冰 浙一赵青威 邵医张磊



“

课前阅读

【必读】

法律相关：

《中华人民共和国药品管理法》

《处方管理办法》

《麻醉药品和精神药品管理条例》

微信扫码完成课前小测



单选2*4+多选3*4=20分



1

知识目标:

陈述药品管理与处方管理的核心法律和法规。

2

能力目标:

分析涉及药品管理与处方管理的典型临床案例，并基于事实、法律和伦理原则进行初步判断。

3

素养目标:

树立依法执业、规范用药的职业意识，增强对药品和处方管理伦理与法律责任的认知，培养严谨、负责的临床用药态度。

医学人文与专业素养 = 医学伦理 + 卫生法学 + 医学人文



白衣下的阴影——麻精药品案例

分析





白衣下的阴影——麻精药品案例 分析

2000余支杜冷丁流入瘾君子手中 急诊科主任被判非法提供麻醉药品罪获刑三年

中国新闻网
WWW.CHINANEWS.COM.CN

医疗系统内部人员与吸毒人员勾结、滥用麻醉药品的典型案例!!!

基本案情:

杨某洪曾是一名村医，但吸毒成瘾，遂想到利用麻精药品达到吸食毒品的效果。为购买此类药品，他经常利用村医身份陪同癌症病患前往洪江区某三甲医院就诊，并盯上了该院的急诊科主任**刘某庭**，刻意拉近与刘某庭及急诊科护士的关系，以便从其处获取杜冷丁。2019-2022年间，刘某某在未亲自诊查患者、未建立相应病历的情况下，利用麻精药品处方权多次为吸毒人员杨某某开具麻醉药品盐酸哌替啶（“杜冷丁”）处方；或将自己的麻精药品处方权账号、密码提供给杨某某，任由其在医院电脑上开具杜冷丁处方。据统计，累计非法开具杜冷丁2846支。案发后，**刘某庭因“非法提供麻醉药品罪”被追究刑责，医院同步被追责并通报整改。**



判决结果

2023年2月17日，湖南省怀化市洪江人民检察院以刘某庭犯非法提供麻醉药品罪依法提起公诉。

2023年5月12日，湖南省洪江人民法院以非法提供麻醉药品罪判处刘某庭有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。刘某庭不服，提出上诉。

2023年6月27日，湖南省怀化市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

洪江区检察院与相关部门审查数据





白衣下的阴影—麻精药品案例分析

思考一：该案例中刘某洪存在哪些违规行为？

思考二：违反了哪些管理原则，有哪些漏洞？

思考三：应该如何进行防范？

小组讨论及小组汇报



违规行为

《药品管理法》

第一百一十二条 国务院对麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品等有其他特殊管理规定的，依照其规定。

一、违反《药品管理法》

- ❑ 以不正当手段获取麻醉药品
- ❑ 非法提供麻醉药品

二、违反《处方管理办法》

处方权≠个人权力

- ❑ 未按规定诊查和建立病历
- ❑ 处方开具不符合规范
- ❑ 泄露处方账号密码

《处方管理办法》

第十条 医师应当在注册的医疗机构签名留样或者专用签章备案后，方可开具处方。

第十四条 医师应当根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范、药品说明书中的药品适应证、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。

开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方应当严格遵守有关法律、法规和规章的规定。

第二十条 医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、第一类精神药品处方。

第四十条 药师对于不规范处方或者不能判定其合法性的处方，不得调剂。



违规行为

《麻醉药品和精神药品管理条例》

第四十七条 麻醉药品和第一类精神药品的使用单位应当设立专库或者专柜储存麻醉药品和第一类精神药品。专库应当设有防盗设施并安装报警装置；专柜应当使用保险柜。专库和专柜应当实行双人双锁管理。

第八十二条 违反本条例的规定，致使麻醉药品和精神药品流入非法渠道造成危害，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由县级以上公安机关处5万元以上10万元以下的罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；由原发证部门吊销其药品生产、经营和使用许可证明文件。

麻醉药品的

“五专制度”：

- ✓ 专人负责
- ✓ 专柜加锁
- ✓ 专用处方
- ✓ 专用帐册
- ✓ 专册登记

三、违反《麻醉药品和精神药品管理条例》

- ❑ 未专柜存放、专人管理
- ❑ 未严格登记和核对，使麻醉药品流入非法渠道

四、违反《医疗机构从业人员行为规范》

- ❑ 医师行为规范缺失
- ❑ 药师审核把关不严



管理原则与制度漏洞

管理原则	制度漏洞
专人专柜专账 (麻精药品管理条例)	药品流向未闭环管理，缺乏动态监控
处方权专属 (处方管理办法)	医师电子处方系统无身份核验机制
诊查义务 (医师法/处方管理办法)	缺乏对麻精药品处方的强制前置审核
“双人双锁”与“专册登记”	药房未执行双人核发、未建立专册登记
风险预警”	医院信息系统无麻精药品异常使用预警机制

如何防范？

1. 技术防控：信息系统升级

- 麻精药品处方强制前置审核；
- 异常预警系统

2. 制度防控：流程再造

- 麻药处方“双签字”制度
- 麻药发放“双人双锁”
- 定期专项审计

3. 人员防控：权限与责任绑定

- 处方权年度考核
- 药师“否决权”制度
- 建立“黑名单”机制

4. 外部监督：多部门联动

- 卫健+医保+公安联动
- 鼓励内部举报



健康报 医药视界

一起超说明书用药引发的赔偿纠纷

2025-10-10 09:38:48 来源：健康报



□ 广东省东莞市妇幼保健院 吴集龙

案情回顾

1月22日-1月27日第一次住院。

- 因“诊刮术后九天，阴道流血未净”入院。

2月1日，因“诊刮术后十九天，血HCG下降缓慢”再次收入院。

- 血 HCG 203.25 mIU/mL
- B超示：左侧附件混合性包块可能。
- 入院诊断：异位妊娠、子宫肌瘤。
- 予甲氨蝶呤 (MTX) 80mg 肌注。

2月2日开始恶心呕吐持续加重。

- 肌酐尿素显著升高。
- 考虑与MTX治疗有关肾功能损害。
- 请内科及药剂科会诊，予碱化尿液、补液、止吐、解毒等治疗，效果不理想，肾功能损害进一步加重。

2月3日转入省人民医院。

- 入院诊断：急性肾损伤。
- 白细胞、血小板较前明显下降，病情危重，骨髓穿刺检查结果异常。
- 予血液透析、解救MTX、升白细胞、升血小板、保肾等治疗。
- 3.7病情好转出院。



超说明书用药的 “对”与“错”

健康报 医药视界

一起超说明书用药引发的赔偿纠纷

2025-10-10 09:38:48 来源：健康报



□ 广东省东莞市妇幼保健院 吴集龙

基本案情：

患者李某因异位妊娠，在某妇幼保健院接受甲氨蝶呤药物治疗，随即出现急性肾衰竭、骨髓抑制等严重不良反应，后转至外院治疗，恢复正常。

李某诉至法院，主张：超说明书用药行为不当且未充分告知，构成医疗过错，应承担全部赔偿责任。

妇幼保健院辩称：治疗异位妊娠虽不属于甲氨蝶呤药物说明书的用药范围，但有循证医学证据和临床实践经验支持。故诊疗行为符合规范，用药合理，不良反应系患者个体差异所致。



超说明书用药的“对”与“错”

争议焦点

患者指控

- 导致肾功能损伤
- 超说明书用药
- 未充分告知
- 要求医院承担全部责任

VS

医院辩称

- 用药合理
- 符合诊疗规范
- 不良反应为个体差异

甲氨蝶呤注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师或药师指导下使用

【适应症】

甲氨蝶呤具有广谱抗肿瘤活性，可单独使用或与其它化疗药物联合使用。

具体适应症如下：

- 1.抗肿瘤治疗，单独使用：乳腺癌、妊娠性绒毛膜癌、恶性葡萄胎或葡萄胎。
- 2.抗肿瘤治疗，联合使用：急性白血病(特别是急性淋巴细胞性白血病)、Burkitts 淋巴瘤、晚期淋巴肉瘤(III 和 IV 期，据 Peter 分期法)和晚期蕈样霉菌病。
- 3.鞘内注射：治疗脑膜转移癌。
- 4.大剂量治疗：大剂量甲氨蝶呤单独应用或与其它化疗药物联合应用治疗下列肿瘤：成骨肉瘤、急性白血病、支气管肺癌或头颈部表皮癌。大剂量甲氨蝶呤应用时，必须应用亚叶酸进行解救。亚叶酸是四氢叶酸酯的衍生物，可与甲氨蝶呤竞争进入细胞内。这种“亚叶酸解救”可在大剂量甲氨蝶呤应用时保护正常组织细胞免受损害。
- 5.银屑病化疗：甲氨蝶呤可用于治疗对常规疗法不敏感的严重、顽固、致残性银屑病。但因使用时有较大危险，应在经过活检和/或皮肤科医生会诊明确诊断后使用。



本案中，某妇幼保健院的超说明书用药行为整体上是“合理且情有可原”，还是“过错且责任重大”？

正方



反方

医院的行为整体上合理且情有可原。

医院的行为存在过错且责任重大。



超说明书用药的“对”与“错”

法律条文与国际指南速览

中华人民共和国药品管理法节选

第七十二条 医疗机构应当坚持安全有效、经济合理的用药原则，遵循药品临床应用指导原则、临床诊疗指南和药品说明书等合理用药，对医师处方、用药医嘱的适宜性进行审核。

医疗机构以外的其他药品使用单位，应当遵守本法有关医疗机构使用药品的规定。

处方管理办法节选

第四章 处方的开具

第十四条 医师应当根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范、药品说明书中的药品适应证、药理作用、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项等开具处方。

开具医疗用毒性药品、放射性药品的处方应当严格遵守有关法律、法规和规章的规定。



超说明书用药的“对”与“错”

中华人民共和国医师法节选

中华人民共和国医师法

(2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)

来源：中国人大网 浏览字号：大 中 小

2021年08月20日 19:11

第二十九条 医师应当坚持安全有效、经济合理的用药原则，遵循药品临床应用指导原则、临床诊疗指南和药品说明书等合理用药。

在尚无有效或者更好治疗手段等特殊情况下，医师取得患者明确知情同意后，可以采用药品说明书中未明确但具有循证医学证据的药品用法实施治疗。医疗机构应当建立管理制度，对医师处方、用药医嘱的适宜性进行审核，严格规范医师用药行为。

英国国家医疗保健与临床优化研究所 (NICE) 指南节选

Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management

NICE guideline | NG126 | Published: 17 April 2019 | Last updated: 23 August 2023

1.6.8 Offer systemic methotrexate to women who:

- have no significant pain **and**
- have an unruptured tubal ectopic pregnancy with an adnexal mass smaller than 35 mm with no visible heartbeat **and**
- have a serum hCG level less than 1,500 IU/litre **and**
- do not have an intrauterine pregnancy (as confirmed on an ultrasound scan) **and**
- are able to return for follow-up.

Methotrexate should only be offered on a first visit when there is a definitive diagnosis of an ectopic pregnancy, and a viable intrauterine pregnancy has been excluded. Offer surgery where treatment with methotrexate is not acceptable to the woman. [2012, amended 2019]

甲氨蝶呤仅应在首次就诊且已确诊异位妊娠、并排除存活宫内妊娠时提供



本案中，某妇幼保健院的超说明书用药行为整体上是“合理且情有可原”，还是“过错且责任重大”？

正方



反方

医院的行为整体上合理且情有可原。

医院的行为存在过错且责任重大。

法院委托司法鉴定：医院用药合理，在告知义务上存在瑕疵，未进行用药监测，未及时发现不良反应，过错参与度 5%–10%。

法院最终判决：医院赔偿原告医疗费三万余元（参与度15%）。



**药品不是普通商品，处方不是普通文书。
每一次处方权的行使，都是对患者生命安全的庄严承诺。**

1 伦理：处方权一旦背离“患者最佳利益”，就从“治病工具”滑向“伤人利器”。

2 法学：任何私开、代开、滥开都将面临刑行并举的代价。

3 人文：守住每一次开方的“信”，才能守住医患之间的“任”。

医学人文与专业素养 = 医学伦理 + 卫生法学 + 医学人文



作业要求：

请围绕以下两个核心问题，撰写一篇约300-500字的文章，

题目 **《处方权：重于泰山的权利与誓言》**

- 1、法律底线与伦理高线的关系：一名合格的医务工作者应如何同时坚守这两条线？
- 2、制度的“硬度”与“温度”：如何设计和完善制度，才能既保持其防范风险的“硬度”，又不失服务于患者利益的“温度”？

请把小论文和课前测的成绩截图，发给老师，邮箱：